

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2776/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทหยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

โจทก์

นายยงยุทธ เดชาจุตินันท์หรือแซ่โกว

จำเลย

บริษัทหยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า โจทก์ร่วมฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา บริษัทหยั่นหว่อหยุ่น จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 53)

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกา ของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ยกคำร้อง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกา ของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประมาณ ชันชือ-มงคล สระแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ